

1500422-45.2022.8.26.0222

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Comarca: Guariba

Foro: Foro de Guariba

Vara: 2º Vara Judicial

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041781/2022 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 23001999 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 38/22/433 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 2041781 -

DEL.POL.PRADOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO FERREIRA DA COSTA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guariba

Foro de Guariba

2º Vara Judicial

Rua Feres Sadalla, Nº 761, Guariba-SP - cep 14840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500422-45.2022.8.26.0222 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500422-45.2022.8.26.0222

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041781/2022 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 23001999 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 38/22/433 - DEL.POL.PRADOPOLIS, 2041781 -

DEL.POL.PRADOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO FERREIRA DA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELA DIAS GRACIOTTO MARTINS

Vistos,

TIAGO FERREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 10h50, na Rua Tiradentes, em frente ao número 956, Centro, na cidade de Pradópolis, Comarca de Guariba, teria subtraído em proveito próprio, 01

bicicleta, marca Caloi, cor azul, com freio a disco, avaliada em R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em prejuízo da vítima Guilherme Henrique Guerreiro Saranzo.

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 93).

O acusado foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 136/140).

Em regular instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o representante do Ministério Público postulou a procedência do pedido, com a condenação do acusado. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, bem com o reconhecimento dos benefícios legais.

É o relatório.

DECIDO

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 31/33 pelo auto de exibição e apreensão (fls. 34), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Igualmente comprovada a autoria do crime.

A vítima, ouvida em Juízo, disse que no dia dos fatos estacionou sua bicicleta na Procuradoria do Município e ingressou para cumprir sua carga horária de estágio. Afirmou que no decorrer do dia foi chamado por colegas de trabalho vez que policiais militares estavam com sua bicicleta e com a pessoa que a havia furtado.

O policial Fernando Lucas Mendes, ouvido em Juízo, disse que estava em patrulhamento quando, juntamente com seu companheiro de farda, avistaram o acusado, o qual demonstrou certo nervosismo com a presença policial. Abordado, o acusado confessou o furto e esclareceu aonde havia pego a bicicleta. Disse que não conhecia o indivíduo de outras ocorrências.

O policial Rodrigo César Pedro, ouvido em Juízo depôs no mesmo sentido da testemunha acima.

Em Juízo, o réu negou afirmou que é usuário de entorpecentes. Disse que no dia dos fatos confessou que havia pego a bicicleta para trocar por drogas.

Corroborado com a confissão do acusado, as provas colhidas demonstram de forma inequívoca a autoria delitiva, somado à posse pelo réu da res furtiva, não tendo sido apresentada qualquer motivação para sua injusta acusação.

No que toca à tipificação da conduta, o delito realmente se consumou, sendo certo que o acusado retirou os bens subtraídos da esfera de vigilância da vítima, gozando de posse mansa e pacífica, ainda que por curto interregno.

É de se frisar, de qualquer modo, que incide no caso a denominada teoria da apprehensio rei ou amotio, "(...) segundo a qual a consumação do crime de furto dá-se com a simples inversão do título de posse, não sendo, pois, necessário que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima, ocorrendo a consumação do delito ainda que haja retomada da coisa, logo em seguida, pela própria vítima ou por terceiro..." (STJ. AgRg no REsp 1390657 / RS AGRADO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2013/0227053-0. Sexta Turma. Rel. Min. Assusete Magalhães. DJe 25/11/2013).

Por fim, acerca em relação à avaliação e tratamento para drogadição ambulatorial, este, se o caso, deverá ser providenciado no juízo da execução criminal,

considerando a alegação do sentenciado de que é usuário dependente de crack desde os dezesseis anos e que não consegue ficar longe das drogas quando egresso do sistema penitenciário

Destarte, comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que se trata de réu que ostenta maus antecedentes (certidões de fls. 123/130). Assim sendo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, tendo em vista a ausência de elementos que demonstrem a real situação econômico-financeira do acusado.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, razão qual compenso tais circunstâncias e mantenho a pena fixada na primeira fase.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena a serem apreciadas.

Pela inexistência de qualquer outra circunstância modificadora, torno a pena acima fixada definitiva.

O réu é reincidente, motivo pelo qual não há que se falar em furto privilegiado, uma vez que o artigo 155, § 2º do Código Penal exige a primariedade do agente, o que não é a hipótese dos autos.

Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, em obediência ao previsto no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Sendo reincidente, inviável cogitar-se da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, II e § 3º do Código Penal), bem como da suspensão condicional da pena (artigo 77, I do Código Penal).

Ante o exposto e do mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu TIAGO FERREIRA DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11(onze) dias multa.

Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03. Todavia, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na execução da sucumbência deverá ser observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50 .

Condeno ainda o acusado a indenizar a vítima na quantia de R\$ 650,00, vez que os bens furtados não foram recuperados, atualizados pela tabela prática do TJSP desde a data dos fatos.

Considerando a quantidade de pena imposta e o tempo em que está no cárcere, poderá apelar em liberdade, caso não esteja preso por outro processo.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral e a vítima.

P.I.C.

Guariba, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA